اربعة اشهر وعن أبي يوسف روايتان والاصح من روايته كرواية عن أبي حنيفة من أنه يجوز الصغار على وجه الاطعام وفي الفتح حتى لو لم يبلغ قيمة المقتول الاعناقا او جملا كفر بالاطعام أو الصوم لا بالهدى ثم قال كما ذكر المصنف (فلا يتصور التكفير بالهدى الا أن تبلغ قيمته جذعا عظيما من الضأن أو ثنيا من غيره) ثم قال وهذا عند أبي حنيفة وابي يوسف وعند محمد يكفر بالهدى وان لم يبلغ ذلك ومنهم من جعل قول ابي يوسف كقول محمد انتهى (ولا تجوز الصغار كالجفرة) بفتح جيم وسكون فاء (والعناق) بفتح عين مهملة (والحمل) بفتحتين الجذع من اولاد الضأن فما دونه (الاعلى وجه الاطعام) على خلاف ماسبق (بان يعطى كل فقير من اللحم ما يساوى قيمته نصف صاع من بر ويجوز ان يتصدق بلحم الهدى على مسكين واحد اومساكين) ويجوز الصدقة في الاماكن كلها عندنا ولا يختص بالحرم خلافا لغيرنا (ويسقط بالذبح فلو ضاع بعده لا شئ عليه) لان المقصود هو الاراقة (وان اختار الطعام للتكفير اشتراه بالقيمة) أي بقيمة الهدى (واعطى كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير) وكذا حكم الدقيق والسويق (ولا يجوز ان يطعم المسكين أقل من نصف صاع) كما هو الاصح في صدقة الفطر (الا أن يفضل) أي من الصيعان الواجبة (أو يكون الواجب أقل منه) أي من نصف الصاع (فيعطيه لمسكين واحد) لان مالا يدرك كله لا يترك بعضه (وان أعطى أكثر من نصف صاع لفقير) أي واحد (فهو) أي الزائد (تطوع وعليه ان يكمل بحسابه) وهذا بخلاف الشاة في الهدى (واذا فضل أقل منه) أي من نصف الصاع (ان شاء صام عنه يوما أو أطعمه مسكينا) أي من غير الذين اعطاهم سابقا (ويجوز الاباحة في جزاء الصيد) اى في صدقته بخلاف الحلق كما سيأتي (وان اختار الصيام يقوم الصيد) أي الصيد المقتول (طعاما ثم يصوم عن كل نصف صاع من بر اوصاع من غيره) أي مكان طعام كل مسكين (يوما وان كان الواجب دون طعام مسكين) أي أقل منه (بأن قتل عصفورا) وهو طائر مشهور (أو بر بوعا ما ان يطعم القدر الواجب) أي ولو كان أقل من نصف صاع (وأما ان يصوم عنه) أي مع كونه أقل منه (يوما وله أن يختار الصوم مع القدرة على الهدى والطعام) خلافا لزفر (ويجوز له الجمع بين الصيام والطعام والدم في جزاء صيد واحد بان بلغت قيمته هدايا) أي متعددة (فذبح هديا واطعم عن هدى وصام عن آخر) وعلى هذا لو بلغت قيمته هديين كان له الخيار ان شاء ذبحهما أو تصدق بهما أو صام عنهما أو ذبح أحدهما وأدى بالآخر أي الكفارات شاء أو جمع بين الثلاث كما صرح به شارح المجمع

﴿ فصل * ثم لا يخلو الصيد اما ان يكون مأكول اللحم ﴾ كالظبي وحمار الوحش والحمام (أو غيره) أي غير مأكول اللحم كسباع الطير والاسد والذئب ونحو ذلك (فان كان) أي الصيد (الاول) أي مأكولا (فيجب قيمته بالغة ما بلغت هديين أو أكثر وان كان) اى الصيد (الثاني) أي غير مأكول (فتجب قيمته أيضا غير أنه لا يجاوز دما) اى في ظاهر الرواية (حتى لو قتل فيلا لا يجب عليه أكثر من شاة) وذكر الكرخي انه لا يبلغ دما بل ينقص من ذلك وقال زفر يجب قيمته بالغة ما بلغت كما في مأكول اللحم (ولو كان القاتل) اى قاتل الصيد (قارنا فعليه جزاء آن) أي عندنا (لا يجاوز دمين) وأما ان قتله محرمان فعلى كل واحد منهما الجزاء لا يجاوز به الدم

﴿ فصل * ولو قتل ﴾ أي محرم (صيدا مملوكا معلما) بفتح اللام المشددة (كالبازى والشاهين

والصقر

وعذاب الآخرة (اللهم) اعني على غمرات الموت وعلى سكرات الموت وهونها على حتى لا أجد لها كربا ولا غما ولا الما ولقني حجة الايمان عند الممات (اللهم) اعني على الموت وسكرته وعلى القبر ووحشته وعلى يوم القيامة ودرعته وعلى الميزان وخفته وعلى الصراط وزلته (اللهم) ارحم غربتي في الدنيا وتضرعي عند الموت ووحدتي في القبر ومقامي بين يديك وتوفني عند منتهى اجلي على شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله واجعله آخر كلامي في الدنيا (اللهم) أني أسألك عيشة نقية